Câu 1(1 đ): Theo bạn hợp đồng đổi nhà giữa công ty Sinh Thái và công ty Vạn Nhà cần phải tuân thủ những yêu cầu về nội dung và hình thức của pháp luật ?

Đ.463, 464, 428-437, 439-448 BLDS.

Câu 2 (1.5 đ): Soạn hợp đồng trao đổi nhà, theo bạn nên đưa vào những điều khoản gì ? Những điều khoản gì bạn nghĩ nên đưa vào để có thể bảo vệ tối đa quyền lợi của Sinh Thái ?

- Điều khoản về cấp phép xây dựng và quy hoạch kiến trúc.
- Điều khoản về môi trường đầu tư kinh doanh.

Câu 3 (1 đ): Theo bạn có giải pháp nào giúp công ty Sinh Thái hủy bỏ (hoặc vô hiệu) hợp đồng này không ? Vì sao ?

CM công ty Vạn nhà vi phạm Đ.4, 14, 15 của HĐ

Câu 4 (1 đ): Lý do (căn cứ pháp luật) này của bạn là gì ?

- Có cơ sở về việc Vạn Nhà vi phạm HĐ.
- Vi phạm Đ.132 BLDS: Lừa dối nên vô hiệu.

Câu 5 (1 đ): Trong những cơ quan xét xử dưới đây, bạn nghĩ rằng cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết vụ án:

1/ Trung tâm trọng tài Công Bằng
2/ Tòa án ND Huyện A, TP. S nơi công ty Sinh Thái trước đây có trụ sở
3/ Tòa án ND Huyện C, TP. S nơi đóng trụ sở công ty Vạn Nhà
4/ Tòa án ND thành phố S

Trung tâm trọng tài Công Bằng

Câu 6 (1 đ): Căn cứ nào để bạn lựa chọn cơ quan xét xử trên ?

Được thỏa thuận, tên chính xác (Đ.5 PLTT).

Câu 7 (1 đ): Giải thích vì sao bạn không chọn các cơ quan xét xử khác ngoài cơ quan xét xử bạn đã chọn tại câu hỏi 5 trên ?

- Không thuộc thẩm quyền của Tòa án.
- Nói ưu điểm xét xử của trọng tài:

a) Thủ tục trọng tài đơn giản, nhanh chóng.

b) Các bên tranh chấp có khả năng tác động đến quá trình trọng tài.

c) Quyền chỉ định trọng tài viên giúp các bên lựa chọn được trọng tài viên giỏi, nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc vấn đề đang tranh chấp. Qua đó, có điều kiện giải quyết tranh chấp HĐ nhanh chóng, chính xác.

d) Nguyên tắc trọng tài không công khai giúp các bên hạn chế sự tiết lộ các bí quyết kinh doanh, giữ được uy tín của các bên trên thương trường.

e) Trọng tài không đại diện cho quyền lực nhà nước nên rất phù hợp để giải quyết các tranh chấp có nhân tố nước ngoài.

f) Quyết định trọng tài có giá trị chung thẩm. Ngoài ra, trong trọng tài các bên được tự do chỉ định trọng tài viên của riêng mình và tự do thỏa thuận về các trình tự, thủ tục giải quyết vụ tranh chấp như ngôn ngữ trọng tài, địa điểm trọng tài, luật áp dụng v.v...

Câu 8 (1đ): Tại thời điểm này các bên có thể tự giải quyết tranh chấp nữa hay không ? Vì sao ?